

차례

제3편 보전처분

제1장 서설	3
제1절 보전처분의 의의	3
1. 보전처분의 필요성	3
2. 보전처분의 개념	4
3. 보전처분의 특징	4
가. 신속성	4
나. 잠정성	5
다. 종속성	5
라. 재량성	6
마. 밀행성	7
4. 보전처분 남용의 문제	7
제2절 보전처분의 종류	8
1. 가압류(민집 276조)	8
2. 가처분	8
가. 다툼의 대상에 관한 가처분(민집 300조 1항)	8
나. 임시의 지위를 정하기 위한 가처분(민집 300조 2항)	9
3. 특수 보전처분	10
가. 민사소송법 및 민사집행법상의 잠정처분	10
나. 가사소송법상의 임시적 처분	11
다. 특별법상의 임시처분	11
라. 공법상의 권리에 관한 가처분	11
마. 형사법상의 몰수·추징보전명령	12
제3절 보전소송의 당사자	12
1. 의의 및 호칭	12
2. 당사자능력과 소송능력 및 대리	13
가. 당사자능력과 소송능력	13
나. 소송대리권	13

다. 당사자능력, 소송능력의 흠결	14
라. 제3채무자의 지위	14
(1) 보전소송의 당사자가 아님	14
(2) 공탁에 의한 면책	15
(3) 임대주택 양수 시 제3채무자 지위의 승계	16
3. 당사자적격	17
가. 가압류 또는 다툼의 대상에 관한 가치분	17
나. 임시의 지위를 정하기 위한 가치분	17
다. 그 밖에 당사자적격이 문제되는 경우	18
4. 참가와 승계	19
가. 참가	19
나. 승계	19
(1) 원칙	19
(2) 집행문부여의 필요 여부	20
(가) 보전처분 발령 후 집행 전에 승계가 있는 경우	20
(나) 보전처분신청 후 보전처분 발령 전에 승계가 있는 경우	20
(다) 보전처분 집행 후 승계가 있는 경우	20
(3) 관련 문제	21
제4절 보전소송의 관할	22
1. 토지관할	22
가. 총론	22
나. 본안의 관할법원(가압류·가처분)	22
(1) 본안의 의의	22
(2) 본안이 계속된 경우	23
(3) 본안이 계속되기 전인 경우	24
다. 목적물이 있는 곳을 관할하는 지방법원(가압류)	25
라. 다툼의 대상이 있는 곳을 관할하는 지방법원(가처분)	26
2. 사물관할	27
3. 직분관할	28
4. 재판장의 긴급처분권	28
5. 시·군법원의 관할에 대한 특례	28
6. 보전사건의 이부·이송	29
가. 재량이송	29
나. 본안법원으로의 이부·이송	29

7. 국제민사보전사건에 관한 국제재판관할	29
가. 민사보전재판권	29
(1) 의의	29
(2) 재판권면제	29
(3) 재판권의 승인	31
(4) 재판권이 없음에도 이루어진 보전재판의 효력	31
나. 국제민사보전사건의 관할	31
(1) 의의	31
(2) 심리관할 결정의 원칙	31
(3) 본안사건의 관할국	32
(4) 목적물소재지의 관할국	32
제5절 보전처분과 채무자의 회생·개인회생·파산 절차	33
1. 회생절차·개인회생절차와 보전처분	33
가. 회생절차·개인회생절차개시신청이 있는 때	33
나. 회생절차·개인회생절차개시결정이 있는 때	34
다. 회생계획인가결정·변제계획인가결정이 있는 때	34
라. 회생절차폐지결정·개인회생절차폐지결정이 확정된 때	34
2. 파산절차와 보전처분	35
가. 파산신청이 있는 때	35
나. 파산선고가 있는 때	36
다. 파산선고 후 파산폐지결정이 확정된 때	36
라. 면책재판절차가 계속 중인 때	36
제2장 보전처분의 요건	38
제1절 서설	38
1. 개설	38
2. 피보전권리와 보전의 필요성의 관계	38
3. 두 요건의 심리의 방법과 순서	39
제2절 피보전권리	39
1. 가압류의 피보전권리(민집 276조)	39
가. 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 채권일 것	39
나. 청구권이 성립하여 있을 것	41
다. 통상의 강제집행에 적합한 권리일 것	41
2. 다툼의 대상에 관한 가처분의 피보전권리	42

가. 특정물에 관한 이행청구권일 것	42
나. 청구권이 성립하여 있을 것	45
다. 민사소송절차에 의하여 보호받을 수 있는 권리로서 강제집행에 적합한 권리일 것	47
라. 다툼의 대상의 현상에 관한 것일 것	48
3. 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 피보전권리	48
가. 권리관계가 현존할 것	48
나. 권리관계에 다툼이 있을 것	50
4. 관련 문제	51
가. 피보전권리의 범위	51
나. 보전처분의 유용	52
제3절 보전의 필요성	53
1. 개설	53
2. 가압류의 보전의 필요성	53
가. 집행불능 또는 집행을 현저한 곤란	53
나. 판단기준	54
다. 가압류목적물에 의한 제한	54
3. 다툼의 대상에 관한 가처분의 보전의 필요성	55
가. 다툼의 대상에 관한 현상의 변경	55
나. 권리실행의 불능 또는 현저한 곤란	55
다. 구체적인 예	56
4. 임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 보전의 필요성	57
가. 의의	57
나. 현저한 손해	57
다. 급박한 위험	58
라. 그 밖의 필요한 이유	58
마. 구체적인 예	58
5. 보전의 필요성이 부정되는 경우	59
제3장 보전처분신청과 심리	62
제1절 보전처분신청	62
1. 의의	62
2. 신청의 방식	62
가. 서면주의	62
나. 신청서의 기재사항	64

(1) 당사자와 대리인	64
(2) 신청의 취지(민집규 203조 2항)	65
(3) 신청의 이유(민집규 203조 2항)	65
(가) 피보전권리	65
(나) 보전의 필요성	66
(4) 법원의 표시	66
(5) 소명방법의 표시	66
(6) 작성한 날짜	66
(7) 당사자 또는 대리인의 기명날인 또는 서명(민소 274조)	66
(8) 덧붙인 서류의 표시	66
(9) 목적물의 표시	67
(가) 가압류	67
(나) 다툼의 대상에 관한 가치분	67
(다) 임시의 지위를 정하기 위한 가치분	67
다. 신청서에 첨부할 서류 등	68
(1) 대리인 또는 대표자의 자격을 증명하는 서면	68
(2) 인지의 첨부 등	68
(3) 송달료	69
(4) 등록면허세와 지방교육세	69
(5) 가압류신청 진술서	69
(6) 신청서 부분	70
(7) 목적물의 목록	70
3. 신청의 접수절차	70
4. 신청의 병합·변경	71
5. 신청의 대위	71
6. 신청의 효과	71
가. 보전소송의 계속	71
나. 중복신청의 금지	72
다. 관할의 항정	72
라. 시효의 중단	72
7. 보전처분신청의 취하	74
가. 보전처분신청의 취하의 시기	74
나. 채무자 동의의 불필요	74
다. 취하의 방식	74

라. 취하간주 규정의 준용 여부	74
마. 취하의 효과	75
(1) 소송법상·실체법상 효과의 소멸	75
(2) 재신청이 금지되는지 여부	75
(3) 집행효력의 소멸과의 관계	75
제2절 보전처분신청의 심리	76
1. 신청서의 형식적 심사	76
가. 심사와 각하	76
나. 이송결정	77
2. 실질적 심리	77
가. 심리방식의 결정	77
(1) 가압류와 다툼의 대상에 관한 가처분	77
(2) 임시의 지위를 정하기 위한 가처분	77
(가) 심문 또는 임의적 변론	77
(나) 심리방식의 결정	78
나. 서면심리 및 심문	78
(1) 서면심리의 원칙	78
(2) 심문절차	78
(가) 개설	78
(나) 심문절차의 방식	79
(다) 심문기일의 지정과 답변서제출명령	79
(라) 기일의 진행	79
(마) 심문조서의 작성	79
(바) 변론에 관한 규정의 준용 여부	81
(사) 일반 소송절차의 준용	81
다. 임의적 변론	82
(1) 변론을 여는 시기	82
(2) 변론조서	83
제3절 소명과 그 대응	83
1. 증명의 정도 - 소명	83
2. 소명의 방법	83
3. 소명사항	85
4. 소명책임	86
5. 소명의 대응	86

제4장 보전처분신청에 대한 재판	87
제1절 개설	87
제2절 신청을 배척하는 재판	87
1. 의의	87
2. 각하명령	88
3. 각하결정	88
4. 기각결정	89
5. 불복절차	89
제3절 보전처분을 명하는 재판	90
1. 개설	90
2. 담보	90
가. 담보의 성질	90
나. 담보제공명령	91
(1) 담보액의 산정	91
(2) 담보제공명령	92
(3) 담보제공	93
다. 담보물변경	94
라. 담보권의 실행	95
마. 담보취소	96
(1) 담보취소의 신청인	96
(2) 담보취소의 사유	97
(가) 담보사유의 소멸	97
(나) 채무자의 동의	97
(다) 소송완결 후의 권리행사최고	98
3. 가압류명령의 내용	99
가. 피보전권리 및 그 금액	99
나. 담보에 관한 사항	100
다. 가압류의 선언	100
라. 목적재산	101
마. 해방공탁금의 표시	101
바. 소송비용의 재판	103
사. 사실과 이유	103
아. 법관의 기명·날인	103
자. 실무상 가압류명령의 양식	103

4. 가처분결정의 내용	105
가. 피보전권리(임시의 지위를 정하기 위한 가처분의 경우 제외)	105
나. 가처분의 주문	105
(1) 개설	105
(2) 가처분의 제한	105
(가) 신청의 범위 내일 것	106
(나) 본안청구의 범위 내일 것	106
(다) 가처분의 목적범위 내일 것	107
(3) 가처분방법(민집 305조 2항)	107
(가) 보관인을 정하는 것	107
(나) 행위를 명하거나 금지하는 것	108
(다) 이행을 명하는 것	108
(4) 부수적 처분	108
(가) 직무대행자 선임	108
(나) 집행관 공시	108
(다) 수권결정이나 집행명령	109
다. 해방금액의 기재 가능 여부	109
라. 실무상 가처분명령양식	110
제4절 보전재판의 고지와 효력	110
1. 보전재판의 고지	110
2. 보전처분의 효력	111
가. 효력발생시기	111
나. 효력	112
(1) 구속력	112
(2) 집행력	112
(3) 효력의 잠정성	112
(4) 형식적 확정력	112
(5) 실체적 확정력(기판력)	113
제5절 보전소송에서의 조정·화해	113
1. 조정·화해의 가능성 및 시기	113
2. 보전소송물에 관한 조정·화해	113
3. 본안소송물에 관한 조정·화해	113
4. 조정·화해의 효력	114
5. 조정·화해의 절차	114

제5장 보전처분에 대한 채무자의 구제 115

제1절 총설	115
1. 총론	115
2. 보전처분에 대한 이의	115
3. 보전처분의 취소	116
4. 보전처분이의와 보전처분취소의 관계	116
가. 보전이의절차에서 보전취소사유의 주장	116
나. 이의절차와 취소절차의 경합	117
다. 이의·취소재판 상호간의 구속력	117
라. 취소신청과 이의신청의 상호 변경은 불허	117
마. 보전처분신청이 일부인용된 경우 채권자의 즉시항고와 채무자의 보전이의신청의 경합	117
5. 부당한 보전처분과 손해배상	118
가. 불법행위책임	118
나. 부동산에 대한 부당한 보전처분과 손해배상	119
다. 금전채권에 대한 부당한 보전처분과 손해배상	120
라. 주식에 대한 부당한 보전처분과 손해배상	120
마. 동산에 대한 부당한 보전처분과 손해배상	120
바. 해방공탁을 한 경우의 손해배상	121
사. 위자료	121
아. 소송비용	122
자. 과실상계	122
6. 가처분의 취소와 원상회복	122
가. 의의	122
나. 성격	122
다. 심리와 재판	123
7. 가처분에 대한 불복과 집행정지 및 집행취소	124
가. 의의	124
나. 요건	124
다. 관할법원	125
라. 재판의 내용	125
마. 가처분취소에의 준용	126
제2절 보전처분에 대한 이의	126
1. 이의절차의 구조	126

2. 관할법원과 이송	126
3. 신청과 접수	127
가. 이의신청인	127
(1) 채무자, 일반승계인, 파산관재인	127
(가) 고유의 이의신청권자	127
(나) 채무자가 사망한 경우	128
(2) 특정승계인(부정)	128
(3) 제3채무자(부정)	129
(4) 채무자의 채권자(부정)	129
(5) 공동수급체의 경우 가압류 상대방 및 이의신청인	129
(6) 직무집행이 정지된 이사	130
나. 상대방	130
4. 이의신청의 시기와 이의의 이익	131
가. 원칙	131
나. 이의신청의 이익이 없는 경우	131
(1) 보전집행이 본집행으로 이전된 경우	131
(2) 금지기간이 경과한 경우	131
(3) 파산이 선고된 경우	132
(4) 보전신청이 취하된 경우	132
다. 단행가처분집행 후라도 이의신청 가능	132
5. 이의신청의 방식과 이의사유	133
가. 이의신청의 방식	133
나. 인지의 첨부	133
다. 이의사유	133
(1) 원칙적으로 아무런 제한이 없음	133
(2) 보전처분 취소사유도 이의사유로 주장가능	134
(3) 절차적, 실체적 사유 모두 주장 가능	134
(4) 이의사유가 여러 개인 경우	134
(5) 보전처분 발령 후 사정도 이의사유가 됨	134
(6) 담보액	134
(7) 집행기간의 도과	135
(8) 집행취소 신청한 경우	135
(9) 가압류금지 등	135
(10) 적법한 이의사유에 해당하지 않는 경우	136

(11) 이의사유가 기재되지 않은 경우의 처리	136
라. 접수	136
마. 이의신청의 취하	137
바. 보전처분신청취하 및 집행해제 시 이의사건의 처리	137
6. 심리	138
가. 심리방식	138
(1) 심리방식의 변경	138
(2) 심문	138
(3) 변론	139
(4) 원칙적으로 심문기일로 진행	139
나. 송달과 통지	139
(1) 이의신청서의 송달	139
(2) 기일의 지정	140
(3) 기일의 통지	140
다. 기일의 진행	140
(1) 당사자의 심문기일 출석 불요	140
(2) 법원사무관등의 심문기일 참여	141
(3) 보전처분을 발령한 법관의 주재	141
(4) 조서의 작성 및 생략	141
(5) 심리의 분리·병합	143
라. 주장과 소명	143
(1) 증명의 정도	143
(2) 증인신문	144
(3) 참고인신문	144
(4) 주장서면과 서증의 제출	144
(5) 목록의 작성 불필요	145
마. 신청취지와 피보전권리의 변경	145
(1) 신청취지의 감축	145
(2) 신청취지의 확장 또는 교환적 변경	145
(3) 피보전권리의 변경	145
바. 심리의 종결	146
(1) 의의	146
(2) 심리종결의 방법	146
(3) 주체	147

(4) 심리종결일 지정의 효과	147
7. 재판	147
가. 재판의 형식	147
나. 결정이유의 기재	147
다. 보전처분의의결정 정본의 송달	148
라. 이송결정	148
마. 각하결정	148
바. 인가결정	149
사. 취소·변경결정	149
(1) 의의	149
(2) 효력유예선언	150
(3) 보전처분의 취소·변경결정에 따른 집행취소	151
아. 추가담보제공을 조건으로 한 인가결정	151
(1) 의의	151
(2) 추가담보의 성질	151
(3) 주문례	152
(4) 추가담보 미제공 시 채무자의 구제수단	152
자. 담보제공을 조건으로 한 보전처분의 취소결정	153
차. 이의결정의 효력	153
(1) 기판력 부존재	153
(2) 취소결정의 불소급효	154
제3절 보전처분의 취소	154
1. 총론	154
가. 취소소송의 구조	154
나. 관할법원과 이송	155
다. 신청과 접수	156
(1) 신청인	156
(가) 채무자 및 이에 준하는 사람	156
(나) 특정승계인	156
(다) 이해관계인(제소기간 도과의 경우에만)	156
(라) 채무자의 채권자	157
(마) 제3자와 제3채무자	157
(2) 신청의 시기	157
(3) 신청방법과 접수	158

(4) 신청의 취하	159
(5) 취소신청과 집행청지	159
라. 취소제도 상호 간의 관계	159
마. 심리와 재판	159
(1) 심리	159
(2) 재판	160
2. 제소기간 경과로 인한 취소	160
가. 의의	160
나. 본안의 제소명령	161
(1) 제소명령의 신청	161
(가) 관할법원	161
(나) 신청인	161
(다) 신청의 요건	162
(라) 신청의 방식	162
(마) 신청의 취하	162
(2) 제소명령	162
(가) 제소명령의 발령	162
(나) 제소명령의 고지	163
(다) 재판에 대한 불복	164
다. 제소기간 경과로 인한 취소	164
(1) 취소신청	164
(2) 제출기간 내에 제소증명서 등의 미제출	164
(가) 채권자의 증명책임	164
(나) 소가 취하·각하된 경우	165
(다) 일부 채권액만 본안 소송을 제기한 경우의 효력	165
(라) 제출기간의 준수 의무	165
(3) 본안의 소의 의미	166
(가) 심리대상의 동일성	166
(나) 소의 종류	166
(다) 본안의 소에 준하는 경우	166
(라) 외국법원에 소를 제기한 경우	167
(마) 채권양도의 경우 채권양수인이 본안 제기 가능	167
(4) 심리와 재판	168
(가) 심리	168

(나) 재판	168
(다) 불복절차	168
3. 사정변경에 따른 보전처분의 취소	169
가. 의의	169
나. 사정의 변경	169
(1) 피보전권리에 관한 것	169
(가) 피보전권리의 소멸·변경	169
(나) 채권자 패소의 본안판결이 확정된 경우	170
(다) 본안판결이 확정되지 아니한 경우	171
(2) 보전의 필요성에 관한 것	171
(가) 보전의 필요성의 소멸·변경	171
(나) 보전위사의 포기·상실	172
(3) 심리	172
(4) 재판	173
다. 보전집행 후 3년간 본안의 소를 제기하지 아니한 때	174
(1) 의의	174
(2) 취지 및 개정 경위	174
(3) 취소의 요건	174
(4) 재판	175
(5) 소멸시효중단효	175
4. 담보제공으로 인한 가압류취소	175
가. 의의	175
나. 담보와 그 성질	176
다. 신청과 심리	176
라. 하급심에서의 구체적인 활용사례	177
(1) 동일한 피보전채권을 근거로 중복가압류한 사례	177
(2) 다른 중복가압류 사건에 대하여 전액을 해방공탁한 사례	177
5. 특별사정에 의한 가처분취소	178
가. 의의	178
나. 특별사정	178
(1) 특별사정의 의의	178
(2) 금전보상의 가능성	179
(3) 채무자의 현저한 손해	180
다. 취소신청의 방법·시기·취하	180

라. 심리와 재판	181
-----------------	-----

제6장 보전항고 182

제1절 즉시항고 182

1. 보전처분신청을 배척하는 결정에 대한 즉시항고	182
가. 채권자의 즉시항고	182
나. 신청서각하명령에 대한 불복방법	183
다. 심리와 재판	183
2. 보전처분에 대한 즉시항고는 불가	183
3. 보전처분이의·취소재판에 대한 즉시항고	184
가. 의의	184
나. 항고기간과 항고의 방식	184
다. 즉시항고의 효과	185
라. 보전처분취소결정의 효력정지	185
(1) 취지	185
(2) 요건	185
(3) 효력정지재판이 가능한 시기	186
(4) 관할법원	187
(5) 효력정지의 재판	187
(6) 항고법원의 효력정지결정에 대한 재판	187
마. 재도의 고안	187
바. 즉시항고의 취하	188
사. 항고사건의 심리	188
아. 보전처분취소결정을 취소·변경한 상급심의 새로운 집행	189
자. 소송비용	189
4. 재항고	190
가. 재항고의 허용 여부	190
나. 재항고의 성질과 기간	190
다. 재항고사유	190
라. 재항고와 집행부정지의 원칙	191
마. 항고법원의 재판에 대한 효력정지	191
바. 재항고의 이익	191

제2절 통상항고 191

제3절 특별항고 192

제4절 도산절차와 보전항고절차	192
------------------------	-----

제7장 보전집행 194

제1절 보전집행의 일반원칙	194
----------------------	-----

1. 강제집행 규정의 준용	194
2. 보전집행의 특색	194
3. 집행기관	195
4. 집행신청의 요부	195
가. 원칙	195
나. 실무상 태도	195
다. 민사집행규칙의 개정	196
5. 채무자에 대한 송달과 집행착수의 관계	196
가. 집행법원이 집행기관인 경우	196
나. 집행관이 집행기관인 경우	197
(1) 발령법원 소속 집행관인 경우	197
(2) 집행관이 발령법원 소속이 아닌 경우	197

제2절 집행기간	197
----------------	-----

1. 의의 및 성질	197
2. 기산점	198
가. 원칙	198
나. 예외	198
(1) 정기급부를 명하는 가처분	198
(2) 대체적 작위를 명하는 가처분	199
(3) 부대체적 작위를 명하는 가처분	199
(4) 부작위를 명하는 가처분	199
다. 일단 취소된 집행을 재집행하는 경우	200
(1) 의의	200
(2) 항고법원이 집행법원이 되는 경우	200
(3) 대법원이 보전처분취소결정을 취소·변경한 경우	200
3. 집행의 의미	200
가. 집행의 착수	200
나. 구체적인 예	201
4. 집행의 속행	202
5. 집행기간 경과와 효과	202

제3절 본집행으로의 이전	203
1. 개요	203
가. 의의	203
나. 이전의 요건	203
(1) 주관적 동일성(당사자의 동일성)	203
(2) 객관적 동일성(피보전권리의 동일성)	203
(3) 집행권원의 존재	204
다. 이전의 시기	204
라. 이전의 절차 일반	204
2. 가압류의 본집행으로의 이전	205
가. 유체동산에 대한 가압류	205
나. 채권에 대한 가압류	205
다. 부동산·선박·항공기·자동차·건설기계·소형선박 등에 대한 가압류	206
라. 그 밖의 재산권에 대한 가압류	206
3. 가처분의 본집행으로의 이전	206
가. 부동산에 대한 처분금지가처분	206
나. 점유이전금지가처분	206
다. 단행가처분	207
4. 이전의 효과	207
가. 의의	207
나. 판례	207
다. 관련 문제	208
제4절 보전집행의 취소	209
1. 집행취소의 의의	209
2. 집행취소의 사유	209
가. 채권자의 집행취소(해제)신청	209
(1) 개요	209
(2) 신청절차	209
(3) 집행취소결정의 요부	210
나. 해방금액의 공탁을 이유로 한 채무자의 가압류집행취소신청	210
(1) 개요	210
(2) 신청과 결정	211
다. 보전처분신청의 취하를 이유로 한 채무자의 집행취소신청	212
(1) 개요	212

(2) 신청과 집행취소	213
라. 보전처분취소에 따른 채무자의 집행취소신청	213
(1) 개요	213
(2) 신청	213
마. 제3자의 집행취소신청	214
바. 직권에 의한 집행취소	214
3. 집행취소의 절차	214
가. 집행취소기관	214
나. 집행취소의 방법	214
(1) 등기·등록을 요하는 집행의 취소	215
(2) 채권의 집행취소	216
(3) 집행행위가 필요 없는 보전처분의 집행취소	216
(4) 집행관이 행한 집행의 취소	216
(5) 단행가처분의 집행취소	216
4. 집행취소의 효과	217
가. 소급효의 부존재	217
나. 소멸시효 중단 효과의 소급적 소멸	217
다. 보전처분의 구속력에서 해방	217
라. 제1심결정에 따라 집행취소된 경우 항고심 등의 업무처리 방향	218
제5절 보전처분집행에 관한 불복	218
1. 집행에 관한 이의	218
가. 이의의 대상	218
(1) 집행법원의 집행절차에 관한 재판으로 즉시항고할 수 없는 것	218
(2) 집행관의 집행처분 및 집행관이 지킬 집행절차	219
(3) 집행관의 집행거부, 집행지체, 수수료에 관한 분쟁	219
나. 집행이의사건의 절차	220
(1) 관할	220
(2) 신청	220
(3) 재판	220
2. 제3자의이의 소	220
가. 의의	220
나. 이의 원인	221
(1) 집행채권자에게 대항할 수 있는 권리	221
(2) 무효인 보전처분	221

(3) 부정되는 경우	221
다. 제한	222
3. 집행항고	222
가. 즉시항고	222
(1) 집행신청각하결정에 대한 즉시항고	222
(2) 집행취소결정에 대한 즉시항고	223
(3) 간접강제결정에 대한 즉시항고	223
나. 특별항고	223
제8장 각종의 가압류와 그 집행	224
제1절 부동산에 대한 가압류	224
1. 총설	224
2. 부동산소유권에 대한 가압류	224
가. 신청과 심리	224
나. 부동산가압류의 목적물	225
(1) 가압류 목적물의 특정	225
(2) 부동산의 합유지분	225
(3) 미등기 부동산	225
(4) 신탁법상 신탁재산	226
다. 집행절차	226
라. 재판과 그 집행의 효력	228
(1) 주문례	228
(2) 처분금지의 효력	228
(가) 상대적 효력	228
(나) 상대적 효력의 인적 범위	229
(다) 상대적 효력의 물적 범위	229
(3) 사용, 관리, 수익에 관한 효력	230
(4) 다른 절차와의 경합	230
(가) 부동산가압류 간의 경합	230
(나) 부동산처분금지가처분과의 경합	230
(다) 압류(강제집행)와의 경합	231
(라) 체납처분과의 경합	231
3. 부동산 수익의 가압류를 위한 강제관리	232
가. 개요	232

나. 보전의 필요성	232
다. 수익의 공탁	233
제2절 선박·항공기·자동차·건설기계에 대한 가압류	234
1. 선박에 대한 가압류	234
가. 개요	234
나. 신청	235
(1) 관할	235
(2) 신청서	235
(3) 신청서에 첨부할 서류	235
다. 심리, 재판과 집행	235
(1) 심리 및 재판	235
(2) 주문례	236
(3) 집행절차와 효력	236
(4) 감수·보존	237
라. 선박의 지분에 대한 가압류	238
2. 항공기에 대한 가압류	238
가. 원칙	238
나. 선박집행과의 차이점	239
(1) 신청	239
(2) 등록의 촉탁	239
3. 자동차·건설기계에 대한 가압류	239
가. 개요	239
나. 신청과 관할	240
(1) 신청	240
(2) 관할	240
다. 가압류명령	240
라. 집행	241
(1) 등록의 촉탁과 그 효력	241
(2) 운행 등의 허가	241
(3) 목적물의 현금화	241
마. 공유지분에 대한 가압류	242
제3절 유체동산에 대한 가압류	242
1. 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심사	242
2. 공탁과 가압류명령	243

가. 공탁	243
나. 가압류명령	243
3. 집행절차	243
가. 개요	243
나. 금전 및 어음·수표 등의 가압류와 공탁	245
다. 가압류한 유체동산의 현금화와 공탁	245
라. 가압류집행의 효력	246
마. 다른 절차와의 경합	246
제4절 금전채권에 대한 가압류	247
1. 총설	247
가. 가압류할 채권(피가압류채권)의 특정	247
나. 요건의 심리	249
다. 공탁	249
라. 제3채무자에 대한 진술최고	249
2. 지명채권에 대한 가압류	250
가. 가압류명령	250
나. 집행과 그 효력	251
3. 예금채권에 대한 가압류	254
가. 개요	254
나. 양도금지특약과 가압류의 효력	254
다. 가압류할 예금채권의 특정	255
4. 저당권부채권, 전세권부 채권에 대한 가압류	257
가. 개요	257
나. 가압류명령	257
다. 집행	258
라. 가압류등기의 말소	258
마. 전세권부 채권의 가압류	259
5. 배서가 금지된 지시채권에 대한 가압류	259
가. 개요	259
나. 가압류명령	259
다. 집행	260
6. 다른 절차와의 경합	261
가. 채권가압류 간의 경합	261
나. 채권처분금지가처분과의 경합	261

다. 채납처분압류와의 경합	261
라. 채권양도와의 경합	262
제5절 인도청구권 및 권리이전청구권에 대한 가압류	263
1. 유체동산의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 가압류	263
가. 개요	263
나. 주문례	263
다. 집행	263
2. 부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 가압류	264
가. 개요	264
나. 주문례	264
다. 집행과 그 효력	265
제6절 그 밖의 재산권에 대한 가압류	267
1. 총설	267
가. 가압류의 대상	267
나. 가압류절차 일반	267
2. 골프 회원권, 스포츠 회원권, 콘도 회원권에 대한 가압류	268
가. 개요	268
나. 가압류명령	268
(1) 예탁금 회원제	268
(2) 주주회원제	269
(3) 사단법인회원제	269
다. 가처분과의 경합	269
3. 주식에 대한 가압류	270
가. 개요	270
나. 주권 가압류	270
다. 권리주에 대한 가압류의 가부	271
라. 주권교부청구권 가압류 및 주권발행 전 주식 가압류	271
마. 예탁유가증권에 관한 공유지분 가압류	272
바. 전자등록주식 가압류	273
4. 출자증권에 기한 조합원 지분에 대한 가압류 등	274
가. 개요	274
나. 심리	275
다. 가압류절차	275
5. 사원의 지분에 대한 가압류	276

6. 지식재산권에 대한 가압류	276
가. 개요	276
나. 가압류절차	277
(1) 신청	277
(2) 관할	277
(3) 주문례	277
(4) 기입등록과 송달	277
7. 전세권에 대한 가압류	278

제9장 각종의 가처분과 그 집행 279

제1절 부동산에 대한 가처분	279
1. 처분금지가처분	279
가. 피보전권리	279
나. 가처분 목적물	280
(1) 등기된 부동산	280
(2) 미등기 부동산	281
(3) 상속등기를 하지 않은 부동산	281
(4) 토지의 일부	282
다. 신청과 심리	282
(1) 신청	282
(2) 심리	282
라. 재판과 그 집행	285
(1) 재판	285
(2) 집행	286
마. 집행의 효력	286
(1) 등기와의 관계	286
(2) 처분금지가처분등기 후의 처분행위의 효력 및 그 범위	287
(가) 처분행위의 효력	287
(나) 주관적 범위	288
(다) 객관적 범위	288
(3) 피보전권리와의 관계	288
(가) 피보전권리 없이 발령된 처분금지가처분	288
(나) 부동산 순차 매도의 경우 처분금지가처분의 효력	290
바. 다른 절차와의 결합	290

(1) 다른 가치분과의 경합	290
(2) 가압류와의 경합	291
(3) 강제집행과의 경합	291
(4) 체납처분과의 경합	291
사. 가치분채권자의 본안승소와 피보전권리의 등기절차	291
(1) 피보전권리가 소유권이전등기청구권인 경우	292
(가) 당해 가치분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의 소유권이전등기의 말소	292
(나) 당해 가치분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 소유권이전등기 이외 등기의 말소	292
(2) 피보전권리가 소유권이전등기(소유권보존등기 포함. 이하 같음) 말소등기청구권인 경우	293
(가) 당해 가치분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의 소유권이전등기의 말소	293
(나) 당해 가치분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 소유권이전등기 이외 등기의 말소	293
(3) 피보전권리가 소유권 이외의 제한물권인 경우	293
(가) 가치분등기 이후에 마쳐진 등기가 소유권이전등기인 경우	293
(나) 소유권이전등기 이외의 등기인 경우	294
(다) 소유권 외의 피보전권리 실현을 위한 등기 방법	295
(4) 당해 가치분등기의 말소	295
2. 점유이전금지가처분	295
가. 피보전권리	295
나. 보전의 필요성	297
다. 신청	298
라. 주문례	298
(1) 기본형	298
(2) 응용형	299
마. 집행과 그 효력	300
바. 가치분의 경합	300
사. 현상변경 시의 조치	302
(1) 객관적 현상변경의 경우	302
(가) 의의	302
(나) 원상회복의 가부와 방법	302
(다) 채무자 퇴거의 가부와 방법	302
(라) 본안소송에 미치는 효과	303

(2) 주관적 현상변경의 경우	303
(가) 의의	303
(나) 제3자에 대한 퇴거의 강제 가부	304
(다) 본안소송에 미치는 효과	304
3. 공사금지가처분 등	305
가. 개요	305
나. 가처분의 유형에 따른 피보전권리와 보전의 필요성	305
(1) 공사금지가처분	305
(가) 토지의 이용권, 담보권에 기초한 것	305
(나) 인접 토지·건물 소유자의 물권적 청구권에 기초한 것	306
(다) 상린관계에 기초한 것	306
(라) 생활이익침해에 따른 방해배제청구권에 기한 것	307
(마) 사생활 침해	311
(바) 도급계약과 관련된 공사금지가처분	311
(사) 공법상 규정의 위반	312
(2) 공사방해금지가처분	312
다. 당사자	312
라. 심리와 재판	313
(1) 원칙적 심문	313
(2) 소명방법	313
(3) 담보	314
(4) 조정·화해 시도	314
(5) 재판	314
마. 주문례	315
(1) 토지소유권에 기한 건축금지가처분	315
(2) 건물소유권에 기한 공사금지가처분	316
(3) 일조권 등의 침해를 이유로 한 공사금지가처분	316
(4) 소음 및 진동 발생 제한을 명하는 가처분	316
(5) 철거금지가처분	316
(6) 진입금지가처분	316
바. 집행과 그 효력	317
4. 채권자의 행위에 대한 방해금지를 명하는 가처분	317
가. 개요	317
나. 통행방해금지가처분	318

다. 주문례	319
(1) 점유방해금지가처분	319
(2) 통행방해금지가처분	320
(3) 공사방해금지가처분(점유의 해제 포함)	320
5. 방해물배제의 가처분	320
가. 개요	320
나. 주문례	321
(1) 기본형	321
(2) 대체집행을 허용하는 문구가 있는 경우	321
6. 인도·철거·수거 등 단행가처분	321
가. 개요	321
나. 심리	322
(1) 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 심사	322
(2) 심리방법	322
(3) 담보	323
다. 주문례	323
(1) 기본형	323
(2) 건물철거와 토지인도의 결합형	323
라. 집행	324
(1) 개요	324
(2) 가처분의 집행과 본안소송의 관계	324
(3) 가처분의 집행정지 등	324
(4) 가처분의 취소와 원상회복	324
7. 가등기와 관련한 가처분	325
가. 가등기상의 권리행사금지가처분의 가부	325
나. 가등기상의 권리처분금지가처분	325
다. 가등기를 명하는 가처분명령	326
제2절 선박·항공기·자동차·건설기계에 대한 가처분	327
1. 개요	327
2. 처분금지가처분	328
가. 신청과 심리	328
나. 집행	328
3. 점유이전금지가처분	328
가. 총설	328

나. 자동차·건설기계·소형선박의 점유이전금지가처분	329
(1) 주문례	329
(2) 집행	329
다. 선박·항공기의 점유이전금지가처분	329
(1) 주문례	329
(가) 항공기의 경우	329
(나) 선박의 경우	330
(2) 집행	330
제3절 유체동산에 대한 가처분	330
1. 점유이전금지가처분	330
가. 개요	330
나. 신청과 주문례	331
(1) 신청	331
(2) 주문례	332
(가) 집행관 보관만을 명하는 경우	332
(나) 채무자에게 사용을 허가하는 경우	332
(다) 채권자에게 보관시키는 경우	332
2. 동산인도단행가처분	332
가. 개요	332
나. 주문례	332
(1) 기본형	332
(2) 점유이전금지가처분에 따른 집행관 보관물에 대하여 재차 인도단행을 명하는 경우	333
3. 사용금지가처분	333
가. 개요	333
나. 주문례	333
제4절 채권과 허가권 등에 대한 가처분	334
1. 채권의 추심 및 처분금지가처분	334
가. 개요	334
(1) 채권의 존부에 관한 다툼이 있는 경우	334
(2) 채권의 귀속에 관한 다툼이 있는 경우	334
나. 주문례	334
(1) 채권의 존부 등에 관하여 다툼이 있어 그 다툼의 대상인 채권의 채무자가 채권자만을 상대로 하는 경우	334

(2) 채권의 귀속 등에 관하여 다툼이 있어 제3채무자에 대한 채권의 추심 및 처분금지가처분을 구하는 경우	335
(3) 임차권 관련 추심 및 처분금지가처분	335
다. 집행과 그 효력	335
2. 허가권 양도금지가처분	336
가. 개요	336
나. 주문례	337
3. 건축허가명의 처분금지가처분	337
가. 개요	337
나. 효력	337
다. 주문례	338
4. 미등기 건물 수분양자의 권리 관련 처분금지가처분	338
가. 수분양자 명의변경금지가처분	338
나. 소유권이전등기청구권 처분금지 및 소유권이전등기절차 이행금지가처분	339
다. 주문례	341
(1) 수분양자 명의변경금지가처분	341
(2) 전매형 소유권이전등기청구권 처분금지가처분	341
5. 무허가건물관리대장의 명의변경금지가처분	341
가. 개요	341
나. 주문례	341
6. 금전의 지급을 구하는 가처분	342
가. 개요	342
나. 신청과 심리	342
다. 주문례	343
(1) 정액지급형(치료비 등의 경우)	343
(2) 정기지급형(생계비 등의 경우)	343
(3) 결합형	343
라. 집행	343
7. 보증보험금·신용장대금 지급금지가처분	344
가. 보증보험금 지급금지가처분	344
나. 독립적 은행보증금·신용장대금 지급금지가처분	344
다. 주문례	346
(1) 보증보험금 지급금지가처분	346
(가) 보험회사가 채무자인 경우	346

(나) 보험회사가 제3채무자이고 피보험자가 채무자인 경우	346
(2) 독립적 은행보증금·신용장대금 지급금지가처분	346
제5절 유가증권에 대한 가처분	346
1. 개요	346
2. 신청	347
3. 주문례	347
가. 유가증권 점유이전금지가처분	347
나. 유가증권 처분금지가처분	347
4. 집행	348
제6절 그 밖의 재산권에 대한 가처분	348
1. 지식재산권에 대한 가처분	348
가. 처분금지가처분	348
(1) 개요	348
(2) 관할	348
(3) 지식재산권의 일부에 대한 처분금지가처분	349
(4) 주문례	350
(5) 집행	350
나. 지식재산권의 침해금지가처분	352
(1) 의의	352
(2) 관할	352
(3) 당사자	353
(가) 가처분채권자	353
(나) 가처분채무자	355
(다) 소송대리인	356
(4) 피보전권리와 보전의 필요성	356
(가) 피보전권리	357
(나) 보전의 필요성	361
(5) 심리	364
(가) 원칙적 심문	364
(나) 소명방법	365
(다) 담보	366
(6) 재판	366
(가) 대상물의 특정	366
(나) 필요한 범위의 한정	366

(다) 반제품의 표시	366
(7) 지식재산권침해금지가처분의 주문례	367
(가) 특허권·실용신안권	367
(나) 디자인권	368
(다) 상표권침해금지·부정경쟁행위금지가처분	369
(라) 저작권침해금지가처분	370
(마) 영업비밀침해금지가처분	372
(8) 집행	375
2. 광업권에 대한 가처분	375
가. 개요	375
나. 주문례	376
다. 집행	376
제7절 단체 임원의 직무집행정지 등에 관한 가처분	376
1. 피보전권리와 본안소송	376
가. 주식회사 이사 등의 직무집행정지가처분	376
나. 민법상 법인 등의 이사직무집행정지가처분	377
다. 해임청구권 보전을 위한 직무집행정지가처분의 허용 여부	378
라. 임원의 지위 또는 권한 부존재 확인을 본안으로 한 직무집행정지가처분	380
2. 신청	381
가. 채권자	381
나. 채무자	382
다. 관할	383
라. 첨부서류	383
3. 심리	383
가. 심리방식	383
나. 보전의 필요성에 관한 심리	384
다. 주문	384
(1) 직무집행정지	384
(2) 직무대행자 선임	385
(3) 주문례	385
4. 직무대행자	386
가. 직무대행자의 선임	386
나. 개임	387
다. 직무대행자의 보수	388

라. 직무대행자의 지위와 권한	389
마. 직무대행자의 권한 소멸	391
바. 사정변경에 의한 가처분취소신청의 당사자적격	392
5. 집행 및 그 효력	393
가. 가처분의 집행방법	393
나. 집행의 효력	395
다. 가처분채권자가 본안에서 패소한 경우 직무대행자의 행위의 효력	398
제8절 상사사건에 관한 가처분	398
1. 이사의 행위를 금지하는 가처분	398
가. 개요	398
나. 신청 및 심리	399
다. 주문례	400
라. 집행	400
2. 주주총회에 관한 가처분	400
가. 개요	400
나. 피보전권리와 당사자	401
다. 심리와 재판	402
라. 주문례	403
(1) 총회개최금지가처분	403
(2) 주주총회결의금지가처분	403
(3) 결의효력정지가처분	403
(4) 장래 결의효력정지가처분	403
(5) 목록 기재례	403
마. 집행	404
바. 가처분에 위반하여 개최된 주주총회결의의 효력	404
3. 주주총회안건상정 가처분	405
가. 개요	405
나. 피보전권리와 당사자	406
다. 심리와 재판	407
라. 주문례	408
4. 주식에 관한 가처분	408
가. 주식 취득에 관한 권리를 보전하기 위한 가처분	408
(1) 개요	408
(2) 채무자 및 제3채무자의 지위	408

(3) 명의개서금지의 가부	409
(4) 주문례	409
(가) 점유이전금지가처분(주권이 발행된 경우에만 가능)	409
(나) 처분금지가처분	409
(다) 명의개서금지가처분(임시의 지위를 정하기 위한 가처분)	409
나. 의결권 행사금지 또는 허용의 가처분	410
(1) 개요	410
(2) 신청·심리	411
(3) 가처분의 내용과 주문례	411
(가) 의결권행사 금지	412
(나) 의결권행사 허용	412
(4) 가처분의 효력	412
다. 임시로 주주의 지위를 정하는 가처분	413
(1) 개요	413
(2) 주문례	413
라. 신주발행금지가처분	414
(1) 개요	414
(2) 주문례	414
(3) 가처분에 위반한 신주발행의 효력	414
5. 회계장부 등 열람·등사가처분	415
가. 개요 및 심리	415
나. 상법상 회계장부 및 서류 열람·등사가처분	415
(1) 개요	415
(2) 회계장부 및 서류의 범위	416
(3) 이유를 붙인 서면 청구	416
(4) 실질적 관련성	417
(5) 회사의 거부사유	417
다. 주주명부 등 열람·등사가처분	418
(1) 개요	418
(2) 회사의 거부사유	418
(3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 실질주주명부	418
라. 이사회 의사록의 열람·등사 문제	419
마. 주문례	419
(1) 의무부과형	419

(2) 집행관 보관형	420
제9절 노동사건에 관한 가처분	420
1. 노동가처분의 특징	420
2. 가처분의 당사자	421
가. 단체교섭응낙가처분의 당사자적격	421
나. 쟁의행위금지가처분의 채무자	423
다. 노동조합의 당사자적격	423
라. 공무원과 공무원노동조합의 가처분	424
3. 근로자 측 가처분	424
가. 임금지급가처분	424
(1) 개요	424
(2) 심리	425
(3) 주문례	426
(4) 집행	426
나. 근로자지위보전가처분	426
(1) 개요	426
(2) 심리	427
(3) 주문례	427
다. 근로방해금지가처분	428
라. 전직명령효력정지가처분	429
(1) 개요	429
(2) 심리	429
(3) 주문례	430
(가) 기업 간 전직(전직, 전출명령)의 경우	430
(나) 전근명령의 경우	430
(다) 전보명령의 경우	431
마. 단결권침해(조합활동방해)금지가처분	431
(1) 개요	431
(2) 주문례	431
바. 단체교섭응낙가처분	431
(1) 허용 여부	431
(2) 유형	432
(3) 주문례	432
사. 직장폐쇄에 대한 가처분	432

(1) 개요	432
(2) 노동조합의 당사자적격	433
(3) 심리	433
(4) 주문례	434
아. 노동조합 내부관계에 관한 가처분	434
(1) 노동조합의 통제와 조합원의 지위보전가처분	434
(2) 선거증지가처분	435
(3) 당선자지위보전가처분	435
(4) 회계장부열람가처분	435
4. 사용자 측 가처분	436
가. 개요	436
나. 피보전권리	437
다. 보전의 필요성	438
라. 심리와 결정	438
마. 가처분의 유형	439
(1) 직장점거와 가처분	439
(2) 피케팅과 가처분	441
(3) 출하저지와 가처분	441
(4) 출입금지가처분	442
(5) 그 밖의 업무방해와 가처분	442
제10절 그 밖의 임시의 지위를 정하기 위한 가처분	442
1. 업무방해금지·인격권침해금지가처분	442
가. 개요	442
나. 심리상의 유의점 및 주문례	443
(1) 개요	443
(2) 업무방해금지가처분	445
(3) 인격권침해금지	446
(가) 집회 및 시위금지가처분	446
(나) 출판금지가처분	446
(다) 인터넷게시금지가처분	446
(라) 방송·상영금지가처분	446
(마) 접근금지 등 가처분	447
2. 국가 등이 실시하는 입찰절차의 속행금지가처분	448
가. 피보전권리와 보전의 필요성	448

나. 행정처분의 일환으로 이루어진 입찰절차의 경우	449
다. 가처분의 유형 및 심리, 주문례	451
3. 계약에 관한 가처분	454
가. 계약 및 해제·해지 효력정지	454
(1) 개요	454
(2) 계약효력정지	454
(가) 채권자와 채무자 사이의 계약효력정지	454
(나) 채무자와 제3자 사이의 계약효력정지	455
(3) 계약 해제·해지의 효력정지	455
(4) 주문례	456
(가) 계약효력정지	456
(나) 계약해제효력정지	456
나. 전속계약에 기한 출연금지 등 가처분	456
(1) 소속사 등의 출연금지 등 가처분	456
(2) 연예인의 전속계약 효력정지가처분	458
(3) 주문례	459
(가) 전속계약에 기한 강의금지 등 가처분	459
(나) 전속출연계약에 기한 출연금지가처분	459
(다) 전속계약 효력정지가처분	460
다. 독점공급권 등 침해금지가처분	460
(1) 개요	460
(2) 주문례	460
4. 공매절차중지가처분	461
가. 개요	461
나. 주문례	461
5. 경업금지가처분	462
가. 개요	462
나. 영업양도 또는 가맹계약종료에 따른 경업금지	462
다. 업종제한약정에 따른 경업금지	463
라. 전직금지약정에 따른 경업금지	463
마. 보전의 필요성	464
바. 주문례	464
(1) 영업양도에 따른 경업금지	464
(2) 가맹계약종료에 따른 경업금지	464

(3) 업종제한약정에 따른 경업금지	465
(4) 전직금지약정에 따른 경업금지	465
6. 의사의 진술을 명하는 가처분	465
◆ 색인	467
• 사항색인	469
• 조문색인	476
• 판례색인	489